



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

14ª VARA CRIMINAL

TERMO DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo: 0075748-92.2017.8.26.0050 Controle nº 1697/17

Art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Ré: Maria do Carmo Pereira de Lima.

Aos 11 de Outubro de 2017, às 15h30, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. VICENTE LUIZ ADUA, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram a Promotora de Justiça, DR.^a MARINA FRANÇA FARIA PESTANA, o Defensor Público oficiante nesta vara, DR. BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA, a ré presa e escoltada MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA e as testemunhas comuns ROGER MAICON DE FARIA e DISNEI SAMUEL RUYZ (policiais militares). Iniciados os trabalhos, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DO MÉTODO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, foram ouvidas as testemunhas comuns Roger Maicon de Faria e Disnei Samuel Ruyz. A seguir, foi garantido à acusada o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ela interrogada. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento em que estas disseram não haver diligência alguma a ser requerida. Dada a palavra à Dr.ª Promotora de Justiça esta assim se manifestou: MM. Juiz, MM. JUIZ, MARIA DO CARMO PEREIRA DE LIMA, qualificada à fls. 16, foi denunciada e está sendo processada porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial acusatória, guardava e trazia consigo drogas para entrega e consumo de terceiros, ou seja, 71,6g (setenta e um gramas e seis decigramas) de “maconha” (Tetrahydrocannabinol), acondicionadas em 13 invólucros de plástico e 6g (seis gramas) de cocaína, acondicionadas em 15 “ependorfs”; consoante auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo de constatação de fls. 12/14, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 73/75), e a ré, citada (fls. 87/90), apresentou resposta escrita (fls. 92). Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, colhendo-se, ao final, o interrogatório da ré. Assim, vencida a fase instrutória, comprovaram-se de forma inequívoca a prática do delito em apreço, bem como a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade do fato imputado ao acusado, impondo-se, desta feita, a sua condenação. Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 12/14 e laudo pericial de fls. 94/96. A autoria, da mesma forma, restou inconteste, ante a prova oral acostada aos autos. Nestes termos, a testemunha Disnei Samuel Ruyz, policial militar, ouvido em juízo, disse que na ocasião dos



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

fatos faziam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, ocasião em que avistaram três mulheres em atitude suspeita, sendo uma delas a acusada. Viram quando a ré dispensou uma sacola plástica, na qual foram encontradas as drogas apreendidas – maconha e cocaína. As outras duas mulheres empreenderam fuga. A ré disse que a droga pertencia às outras mulheres que lá estavam. O policial militar Roger Maicon de Faria, em juízo, ratificou a versão apresentada por seu colega de farda, asseverando que não conhecia a acusada. A acusada, em seu interrogatório judicial, negou a prática delitiva. Afirmou ser usuária de crack e os proprietários da droga eram as pessoas que estavam com ela e que empreenderam fuga com a aproximação dos policiais. Disse que mostrou a casa do dono da droga, mas foi encaminhada ao Distrito Policial. Foi presa com drogas uma semana antes. A versão da acusada, no entanto, restou isolada do conjunto probatório constante dos autos. De se ver que as testemunhas ouvidas em juízo, em versão harmônica e coerente, confirmaram que a ré, na ocasião, trazia consigo as drogas descritas na inicial acusatória, que se encontravam acondicionadas no interior de uma sacola, a qual foi por ela dispensada quando da aproximação dos policiais. Pela variedade e modo de acondicionamento, restou evidente que referidas substâncias eram destinadas ao tráfico. Da análise dos elementos de prova colhidos, portanto, pode-se dizer que a circunstância em que se desenvolveu o fato concreto torna evidente a intenção da agente voltada à prática do crime contra a coletividade. A propósito, inexistem razões para se duvidar das



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

palavras dos policiais militares: “... *não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências*” (RTJSP 417/94, 541/408, 574/401, 411/266, 416/96 e outras mais). Assim, não se pode colocar em dúvida a palavra dos policiais militares, mormente quando contra a versão destes não se tem nenhuma prova. Dessa forma, pelo que foi exposto, não há dúvidas de que a ré, no momento dos fatos, trazia consigo substâncias entorpecentes para a finalidade de comércio. Corroborando com os fatos narrados, a quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento, própria para o comércio, e, ainda, o local de encontro das drogas indicam, de forma clara e convincente, que a ré praticava o crime de tráfico de drogas. Assim, a condenação é medida de rigor. Quanto à dosimetria da pena, impõe-se observar que, na primeira fase, a pena-base poderá ser fixada no mínimo legal. A variedade das drogas apreendidas, por sua vez, demonstra que a prática do tráfico não configura fato isolado na vida da ré, a indicar que ela se dedicava a atividade criminosa. Ademais, a acusada foi presa em flagrante dias antes, sendo certo que está sendo processada por fato idêntico, de modo que se mostra inviável a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas (autos nº 0074212-46.2017.8.26.0050, em trâmite na 20ª Vara Criminal da Capital). Neste sentido a jurisprudência: “Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial buscando a condenação pelo crime



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

de associação para o tráfico. Impossibilidade. Ausência de comprovação do animus associativo prévio, com estabilidade e permanência. Absolvição mantida. Grande quantidade e variedade de drogas apreendidas. Circunstâncias do delito que denotam a dedicação dos réus a atividade criminosa. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Fixação do regime inicial fechado e cassação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso ministerial parcialmente provido". (TJ-SP - APL: 00054923220118260278 SP 0005492-32.2011.8.26.0278, Relator: Sérgio Coelho, Data de Julgamento: 11/06/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/06/2015). Ainda, imperiosa a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena corporal, tendo em vista a gravidade e nocividade social do crime de tráfico de drogas e a previsão legal deste regime para início do cumprimento de pena para delitos hediondos e equiparados, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Diante do exposto, provada a infração penal, requer a Justiça Pública a procedência da ação, para que seja a ré condenada nos termos da denúncia, adotando-se, no que diz respeito à pena, as ponderações feitas. Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Defensor Público, oportunidade em que este apresentou alegações finais orais, as quais foram gravadas e liberadas nos autos digitais. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: V I S T O S, MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA, qualificada nos autos, foi denunciada como



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de agosto de 2017, por volta das 0h30, na Rua Doutor Ezequiel, altura do nº 100, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo drogas, para entrega e consumo de terceiros, ou seja, 71,6 g (setenta e um gramas e seis decigramas) de “maconha” (*Tetrahydrocannabinol*), acondicionadas em 13 (treze) invólucros de plástico e 6,0 g (seis gramas) de cocaína, acondicionadas em 15 (quinze) *ependorfs*, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial instaurado (fls. 02/34) e foi recebida em 15.09.2017 (fls. 73/74). A ré foi regularmente citada (fls. 87/90) e ofereceu defesa preliminar (fls. 92). No decorrer da instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa e, ao final, a ré foi interrogada (gravação digital). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de debates, a Dr.^a Promotora de Justiça pugnou pela condenação da ré, nos termos da denúncia. O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a sua absolvição, sob o fundamento de que há insuficiência probatória. Subsidiariamente, formulou pedidos para o caso de condenação. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal procede. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 12/14) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96), que atestou tratar-se de *tetrahydrocannabinol* e cocaína as substâncias apreendidas durante a ação policial. No auto de prisão em flagrante, a ré houve por bem permanecer silente (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

05), demonstrando, com isso, que nada teria a indicar em sua defesa, com a observação de que "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, pois a reação normal de um inocente é proclamar com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo" (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini). Em Juízo, a ré negou a prática do delito pelo qual se vê processada, ao mesmo tempo em que, procurou atribuir a propriedade das drogas a outra pessoa, a qual teria fugido (gravação digital). No entanto, os policiais militares Roger Maicon de Faria e Disney Samuel Ruyz — responsáveis pelo encaminhamento da ocorrência —, relataram que realizavam patrulhamento rotineiro, quando avistaram três pessoas, dentre elas a acusada, sendo que, as outras duas, ao perceberem a aproximação da viatura, correram para um barranco. A ré, por sua vez, permaneceu no local e dispensou um objeto dentro de uma sacola plástica. Assim, efetuaram a sua abordagem, ao mesmo tempo em que constaram que, havia porções de "maconha" e cocaína na sacola dispensada. Indagada a respeito dos fatos, ela afirmou que os entorpecentes pertenciam a uma das pessoas que havia corrido, sendo, então, conduzida até a Delegacia de Polícia para a adoção das providências pertinentes (fls. 03, 04 e gravação digital). Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais — absolutamente desimpedidos para depor — nunca sendo demais repisar que "os funcionários da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (*RT* 616/287). No mesmo sentido: *RT*, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc. Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, o anterior envolvimento da ré com o narcotráfico (fls. 09/11 do apenso de F.A.), além da natureza, quantidade e variedade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento. Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da inconvincente versão apresentada pela acusada, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta o combativo Dr. Defensor Público, autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. Resta-me, portanto, a dosimetria das penas. A ré é primária e não registra antecedentes que possam ser considerados desabonadores, de sorte que, atento aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

atual situação econômica da ré. Por oportuno, cabe destacar que na hipótese *sub examen*, não se aplica a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto está mais do que patenteado nos autos que a ré fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à variedade e quantidade de substâncias apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como ao fato de que responde a outro processo, também pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, perante o Juízo da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 09/11 do apenso de F.A). Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade aplicada à ré será cumprida inicialmente em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, bem como pelo disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, por força das circunstâncias particulares do caso em concreto, que demonstram que a fixação de qualquer outro regime seria insuficiente para prevenir e repreender a conduta praticada. No tocante à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, vem a calhar o v. acórdão da lavra do eminente Desembargador Euvaldo Chaib da Colenda 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação nº 0004257-37.2013.8.26.0156, *in verbis*: “Consoante orientação do *Superior Tribunal de Justiça*, a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da ocorrência, podem recomendar estabelecimento prisional fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal (*HABEAS CORPUS* nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012).”. Tratando-se de ré custodiada cautelarmente e que permaneceu recolhida durante o curso do processo, não tem direito de apelar em liberdade, porquanto crimes desta espécie são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, registrando-se que a sua segregação cautelar representa o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos onde a periculosidade do agente é patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos. Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré MARIA DO CARMO PEREIRA LIMA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato. Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Expeça-se mandado de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

prisão. Transitada esta em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados. P. R. I. C. Saem os presentes intimados. Nada mais. São Paulo, 11 de Outubro de 2017. Eu, _____, Raphael Rodrigo da Silva, digitei.

MM. Juiz de Direito - Dr. Vicente Luiz Adua:

Promotora de Justiça – Dr.^a Marina França Faria Pestana:

Defensor Público - Dr. Bruno Batista Gomes Amartielo Medola:

Ré - Maria do Carmo Pereira de Lima: